

民事起诉状

（房屋买卖合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权益，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究法律责任。

当事人信息

原告 (自然人)	姓名： 性别：男 ☐ 女 ☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 (法人、非法人组织)	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质：国有 ☐ （控股 ☐ / 参股 ☐ ） 民营 ☐ 其他 _____

委托诉讼代理人	有☐ 姓名：_____ 单位：_____ 职务：_____ 联系电话：_____ 代理权限：一般授权☐ 特别授权☐ _____ 无☐
被告 (自然人)	姓名：_____ 性别：男☐ 女☐ 出生日期：____年____月____日 民族：_____ 工作单位：_____ 职务：_____ 联系电话：_____ 住所地(户籍所在地)：_____ 经常居住地：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____
被告 (法人、非法人组织)	名称：_____ 住所地(主要办事机构所在地)：_____ 注册地/登记地：_____ 法定代表人/负责人：_____ 职务：_____ 联系电话：_____ 统一社会信用代码：_____ 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐ (控股☐ / 参股☐) 民营☐ 其他_____
第三人 (自然人)	姓名：_____ 性别：男☐ 女☐ 出生日期：____年____月____日 民族：_____ 工作单位：_____ 职务：_____ 联系电话：_____ 住所地(户籍所在地)：_____ 经常居住地：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____

第三人 (法人、非法人组织)	名称: 住所地(主要办事机构所在地): 注册地/登记地: 法定代表人/负责人: 职务: 联系电话: 统一社会信用代码: 类型: 有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质: 国有☐ (控股☐ / 参股☐) 民营☐ 其他_____
诉讼请求	
(可完整表述诉讼请求; 为方便、准确梳理要点, 相关内容请在下方要素式表格中填写)	
1. 确定房屋买卖合同关系	无此问题☐ 有此问题☐ 主张确认合同无效☐ 主张确认合同未成立☐ 主张解除☐ 主张撤销☐ 主张继续履行☐ 主张订立正式房屋买卖合同☐ 具体主张: _____ (例: 确认合同无效/继续履行/解除合同/撤销合同/否定某约定合同效力/要求订立本约)
2. 支付或返还购房款	无此问题☐ 有此问题☐ 具体主张: 主张返还首付款☐ / 定金☐ / 已付款☐ 主张支付欠付房款☐ 主张支付违约金☐ 或利息☐ 主张赔偿损失☐ 金额及明细:
3. 交付或返还房屋	无此问题☐ 有此问题☐ 主张交付房屋: 是☐ / 否☐ 主张返还房屋: 是☐ / 否☐ 主张支付逾期交房违约金: 是☐ / 否☐

4. 办理房屋登记手续	无此问题 ☐ 有此问题 ☐ 主张协助办理不动产登记：是 ☐ / 否 ☐ 主张支付逾期办证违约金：是 ☐ / 否 ☐
5. 返还或承担中介服务费	无此问题 ☐ 有此问题 ☐ 主张返还中介服务费：是 ☐ / 否 ☐ 主张被告承担中介服务费：是 ☐ / 否 ☐ 金额及明细：
6. 房屋质量损害赔偿	无此问题 ☐ 有此问题 ☐ 主张被告予以维修：是 ☐ / 否 ☐ 主张被告承担原告垫付的维修费：是 ☐ / 否 ☐ 金额及明细：
7. 解除担保贷款（按揭）合同	无此问题 ☐ 有此问题 ☐ 具体要求：
8. 鉴定及其他实现债权的费用	无此问题 ☐ 有此问题 ☐ 请求委托鉴定：是 ☐ / 否 ☐ 费用明细：
9. 是否主张诉讼费用	是 ☐ 否 ☐
10. 其他请求	
11. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☐ 合同条款及内容： 无 ☐
2. 是否已经诉前保全	是 ☐ 保全法院： 保全时间： 保全案号： 否 ☐ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 涉及房屋买卖合同关系的基本情况	合同订立时间： 房屋性质：商品房 ☐ 经济适用房 ☐ 自建房 ☐ 其他： 房屋位置： 房屋面积： 房屋单价： 总价： 房屋是否首次出售：是 ☐ 否 ☐ 是否为预售房：是 ☐ 否 ☐ 预售合同是否登记备案：是 ☐ / 否 ☐ 是否网签：是 ☐ / 否 ☐ 是否预告登记：是 ☐ / 否 ☐ 订立的合同性质：本约 ☐ / 预约 ☐ 是否已向被告发出解除 / 撤销合同的通知：是 ☐ （通知到达对方时间）否 ☐ 解除 / 撤销事由：
2. 购房款支付情况	支付方式：按揭贷款 ☐ 支付现金 ☐ 以房抵债 ☐ 其他： 已支付 / 欠付购房款数额： 是否已支付定金：是 ☐ （定金数额_____）/ 否 ☐ 是否包含精装修：是 ☐ / 否 ☐ 合同有关购房款支付的约定： 其他事由：
3. 房屋交付情况	是否已经实际交付：是 ☐ / 否 ☐ 是否存在房屋面积差：是 ☐ / 否 ☐ 是否包含车位或车库：是 ☐ / 否 ☐ 合同约定的交房时间：
4. 房屋登记手续办理情况	是否已经取得首次登记：是 ☐ / 否 ☐ 是否办理不动产转移登记手续：是 ☐ / 否 ☐ 是否约定逾期办证违约金： 具体计算标准：
5. 中介服务费情况	应返还 ☐ / 承担 ☐ 中介服务费的事由
6. 质量损害赔偿相关情况	属于严重影响正常居住使用的质量问题 ☐ 属于可修复的质量问题 ☐ 是否还在质保期内：是 ☐ 否 ☐ 是否存在修复行为：是 ☐ 否 ☐ 是否通知维修：是 ☐ 否 ☐ 赔偿数额：
7. 是否签订担保贷款（按揭）合同	是 ☐ 具体情况： 否 ☐
8. 申请鉴定及其他实现债权费用的事实	是 ☐ 具体情况： 否 ☐

9. 请求依据	合同约定： 法律规定：
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 ☐ 不了解 ☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解☐ 不了解☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☐ 不了解☐ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解☐ 不了解☐ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解☐ 不了解☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解☐ 不了解☐
是否考虑先行调解	是 ☐ 否 ☐ 暂不确定，想要了解更多内容 ☐

具状人（签字、盖章）：

日期：